新人办事说明书

给应届生和职场新人：第一次办事，也能一次办对

签合同 · 试用期 · 工资社保
个税 · 租房 · 离职
每条都写明官方出处和核实日期

入职与试用期

📺 **视频版在 抖音 @牧林Mlin · 搜索「新人办事说明书」**

版本 2026-10-27 · 文字内容采用 CC BY-NC-SA 4.0 · 仅供参考，不构成法律意见

使用说明

- 每个主题先给**"照着做"清单或对照表**，可以直接截图。
- 每页末尾有**依据**：法律法规名称、条款号、原文摘录、核实日期。
- 各地不同的内容（最低工资、社保基数、公积金比例等）写明"各地不同"，并告诉你去哪查本地标准。
- 本说明书为普法科普，仅供参考，不构成法律意见。遇到纠纷可咨询当地劳动人事争议仲裁委员会，或拨打 12333。

核实规则

本仓库的每一条规则，都按下面的流程核实后才会发布。

1. 认哪些来源

内容	官方来源
法律、行政法规	国家法律法规数据库（全国人大常委会办公厅主办）
劳动、社保、档案	人力资源和社会保障部官网、国家社会保险公共服务平台、各地人社部门
个人所得税	国家税务总局官网、个人所得税 App
住房公积金	住房和城乡建设部、各地住房公积金管理中心
办事流程	国家政务服务平台、各地政务服务网

律所文章、媒体报道、经验帖**只能当线索**，不能当依据。

2. 怎么核实

1. 从官方来源取得**原文**。法律法规优先下载数据库提供的官方文本。
2. 逐字比对，写清**名称、版本（修正年份）、条款号**。
3. 写明**核实日期**。
4. 口语化改写原文的地方（比如把"试用期满月工资"说成"转正后的月工资"），要确认没有改变原意。

3. 各地不同的内容

最低工资、社保缴费基数、公积金缴存比例这类**由各地规定**的内容，不写某一个城市的数字冒充全国规则。只写"各地不同"，并给出查询入口。

4. 更新

政策变了，或者有人指出错误并附上官方出处，核实后会修改正文，并在 CHANGELOG.md 里记录改了什么、依据是什么。

> 📺 **每个主题都有视频版：抖音 @牧林Mlin**

目录

1. **入职与试用期**
    - 签劳动合同之前，先看这 5 处
    - 试用期到底能有多长？工资最低给多少？

签劳动合同之前，先看这 5 处

> 核实日期：2026-10-26 · 依据：《中华人民共和国劳动合同法》（2012 年修正，现行有效）
>
> 📺 **视频版：抖音 @牧林Mlin** ·《新人办事说明书》EP02

照着看：落笔前五处

#	看什么	为什么
壹	合同期限和试用期	合同期限是法定必备条款；试用期上限要按合同期限对照，见[试用期]一页
贰	工作内容和工作地点	法定必备条款
叁	劳动报酬	法定必备条款
肆	社会保险	法定必备条款
伍	**有没有让你承担违约金的条款** ⚠	只有两种情况可以约定违约金，其余一律不得约定

> 记住一句：**空着的不签，自己那份要拿。**（经验建议）

前四项：法定必备条款

劳动合同**应当具备**的条款包括： 1. 用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人； 2. 劳动者的姓名、住址和身份证件号码； 3. 劳动合同期限； 4. 工作内容和工作地点； 5. 工作时间和休息休假； 6. 劳动报酬； 7. 社会保险； 8. 劳动保护、劳动条件和职业危害防护； 9. 法律法规规定的其他事项。

试用期、培训、保守秘密、补充保险、福利待遇等，属于**可以另外约定**的事项。

合同文本**没写必备条款**，可以向劳动行政部门反映，由劳动行政部门责令改正；给劳动者造成损害的，用人单位要承担赔偿责任。

第五处：违约金只有两种情况能约定

情况	条件
服务期	用人单位提供专项培训费用，对你进行**专业技术培训**，可以约定服务期。违反服务期的违约金，不得超过培训费用，也不得超过服务期尚未履行部分应分摊的培训费用
竞业限制	适用于高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。离职后在竞业限制期限内（**不超过 2 年**），用人单位要**按月给经济补偿**

除这两种情况外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。

签完以后

- 劳动合同**一式两份，用人单位和劳动者各执一份**。你有权拿到自己那份。
- 用工超过 1 个月、不满 1 年，用人单位还没跟你订立书面劳动合同的，**应当每月支付二倍的工资**。

"空着的不签"是什么意思?

这一条是**经验建议，不是法条原文**。合同经双方签字或者盖章就生效了。签完之后，空白处如果再被填上内容，很容易引起争议。所以，空白的地方当场写明或者划掉，再签字。

依据（原文摘录）

来源：国家法律法规数据库《中华人民共和国劳动合同法》（2012-12-28 修正，2013-07-01 施行，有效）

第十条

> 建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。 已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。

第十六条

> 劳动合同由用人单位与劳动者协商一致，并经用人单位与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章生效。劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。

第十七条

> 劳动合同应当具备以下条款：（一）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（二）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（三）劳动合同期限；（四）工作内容和工作地点；（五）工作时间和休息休假；（六）劳动报酬；（七）社会保险；（八）劳动保护、劳动条件和职业危

> 害防护；（九）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。 劳动合同除前款规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。

第二十二条（节选）

> 用人单位为劳动者提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，可以与该劳动者订立协议，约定服务期。 劳动者违反服务期约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。用人单位要求劳动者支付的违约金不得超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用。

第二十三条（节选）

> 对负有保密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款，并约定在解除或者终止劳动合同后，在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。劳动者违反竞业限制约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。

第二十四条（节选）

> 竞业限制的人员限于用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。……竞业限制期限，不得超过二年。

第二十五条

> 除本法第二十二条和第二十三条规定的情形外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。

第八十一条

> 用人单位提供的劳动合同文本未载明本法规定的劳动合同必备条款或者用人单位未将劳动合同文本交付劳动者的，由劳动行政部门责令改正；给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。

第八十二条第一款

> 用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。

本页为普法科普，仅供参考，不构成法律意见。具体以当地规定和官方答复为准；遇到纠纷可咨询当地劳动人事争议仲裁委员会，或拨打 12333。

📺 **看视频版：抖音 @牧林Mlin · 新人办事说明书**

试用期到底能有多长？工资最低给多少？

> 核实日期：2026-10-26 · 依据：《中华人民共和国劳动合同法》（2012 年修正，现行有效）、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》
>
> 📺 **视频版：抖音 @牧林Mlin** ·《新人办事说明书》EP01

照着对：试用期最长多久

劳动合同期限	试用期最长
不满 3 个月，或者以完成一定工作任务为期限	**不得约定试用期**
3 个月以上，不满 1 年	**1 个月**
1 年以上，不满 3 年	**2 个月**
3 年以上固定期限，或者无固定期限	**6 个月**

例子： 合同签 1 年，试用期却约定 6 个月，这就超了。按上表，最多只能约定 2 个月。

还有三条，很多人不知道

1. **同一家单位只能跟你约定一次试用期。**
2. **试用期包含在合同期限里**，不是在合同期之外再加一段。
3. **合同里只约定了试用期的，试用期不成立**，这段时间就是劳动合同期限。

试用期工资的底线（两条要同时满足）

- 不低于本单位相同岗位最低档工资的 80%，或者不低于劳动合同约定工资的 80%；
- **并且**不低于用人单位所在地的最低工资标准。最低工资**各地不同**，请到当地人社部门官网查询。

试用期约定超了，怎么办？

1. 可以向劳动行政部门反映，由劳动行政部门**责令改正**；
2. 违法约定的试用期**已经履行了**的，用人单位要以**试用期满月工资**（也就是转正后的月工资）为标准，按已经履行的、超过法定试用期的那段时间，向劳动者**支付赔偿金**。

试用期里的"走"和"留"

- **单位辞退你**：除法定情形外，单位在试用期内不得解除劳动合同；解除的，**应当向劳动者说明理由**。法定情形见第二十一条引用的第三十九条，以及第四十条第一项、第二项。
- **你想离职**：试用期内**提前 3 日**通知用人单位，就可以解除劳动合同。

> 记住一句：**看试用期，先看合同签了几年。**

依据（原文摘录）

来源：国家法律法规数据库，检索"中华人民共和国劳动合同法"，选 2012-12-28 修正、2013-07-01 施行的版本（时效性：有效）。

《劳动合同法》第十九条

> 劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。 同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。 以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。 试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。

《劳动合同法》第二十条

> 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

《劳动合同法实施条例》第十五条

> 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资的80%或者不得低于劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

《劳动合同法》第二十一条

> 在试用期中，除劳动者有本法第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形外，用人单位不得解除劳动合同。用人单位在试用期解除劳动合同的，应当向劳动者说明理由。

《劳动合同法》第三十七条

> 劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。

《劳动合同法》第八十三条

> 用人单位违反本法规定与劳动者约定试用期的，由劳动行政部门责令改正；违法约定的试用期已经履行的，由用人单位以劳动者试用期满月工资为标准，按已经履行的超过法定试用期的期间向劳动者支付赔偿金。

本页为普法科普，仅供参考，不构成法律意见。具体以当地规定和官方答复为准；遇到纠纷可咨询当地劳动人事争议仲裁委员会，或拨打 12333。

📺 **看视频版：抖音 @牧林Mlin · 新人办事说明书**

第一次办事，先查说明书。

关注 抖音 @牧林Mlin

文字版持续更新：GitHub「新人办事说明书」 · 发现错误欢迎附官方出处提 Issue